

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE PONCE

MUNICIPIO DE JUANA DÍAZ;
ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE
GALICIA DEL MAR, INC.

Demandantes

v.

GALICIAS DEL MAR CDBG-MIT LLC

Demandado

CIVIL NÚM.:PO2025CV00467

SOBRE:

INJUNCTION ESTATUTARIO AL
AMPARO DEL ARTÍCULO 14.1 DE
LA LEY 161-2009, SEGÚN
ENMENDADA

MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN AL AMPARO DE LA REGLA 10.2 DE LAS DE
PROCEDIMIENTO CIVIL O PARA SE DICTE SENTENCIA SUMARIA AL
AMPARO DE LA REGLA 36.3 DE LAS DE PROCEDIMIENTO CIVIL

COMPARECE la parte demandada Galicia del Mar CDBG-MIT, LLC, por conducto de la representación legal que suscribe, quien muy respetuosamente **EXPONE** y **SOLICITA:**

I. BREVE RELACIÓN DE HECHOS

1. La petición de interdicto estatutario de epígrafe fue presentada el 25 de febrero del 2025 primariamente al amparo del Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, conocida como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos”. (23 L.P.R.A. § 9024). En la alternativa los demandantes solicitaron de este Honorable Tribunal que, a base de las mismas alegaciones de la Demanda en las que pretende fundamentar su solicitud de interdicto estatutario, se emita un interdicto permanente y sentencia declaratoria al amparo de los Artículos 675-687 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. § 3521-3533 y las Reglas 57 y 59 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 57; 59.

2. Posteriormente, el 20 de marzo de 2025 los demandantes presentaron una Demanda Enmendada. Las enmiendas a las alegaciones consistieron en incluir una cita de la versión vigente del Artículo 14.1 de la Ley 161, *supra*, y alegar que: “[e]l Municipio de Juana Díaz es un municipio autónomo que ostenta las jerarquías I a la III, de conformidad con la legislación aplicable.” (SUMAC #14, ¶1.2 y ¶ 2.1) En la versión original de la Demanda se había incluido una versión anterior del citado Artículo 14.1 de la Ley 161, *supra*, que incluía la nomenclatura previa de la Ley refiriéndose a las jerarquías de la I a la V y se había alegado que: “[s]i bien es cierto que el Municipio de Juana Díaz no ostenta la

quinta competencia (ergo, no es una entidad emisora de permisos de construcción y similares), ciertamente puede ser calificada como una persona jurídica con un interés que se ve directamente afectado por la inobservancia de las condiciones del permiso concedido, por las razones que se esbozan a continuación.” (SUMAC #1, ¶1.2 y ¶3.16)

3. Las alegaciones particulares en las que los demandantes basan, tanto su causa de acción principal al amparo del Artículo 14.1 de la Ley 161, *supra*, como sus solicitudes de interdicto permanente clásico y sentencia declaratoria consisten, en síntesis, en que, supuestamente;

- a.** “[l]os planos de construcción [de la Urbanización Galicias del Mar] contemplaban la construcción de calles con los niveles y calidad de asfalto determinada que nunca fue cumplida ni por el desarrollador original, ni por sus sucesores en interés, quienes se limitaron a colocar una capa de asfalto inicial que no está al nivel dispuesto en los planos aprobados y contingentes a los permisos concedidos, sino que se encuentra en condiciones intransitables”;
- b.** que “los planos aprobados por ARPe y contingentes al permiso expedido también requerían la construcción de un sistema de canalización de aguas pluviales y sanitarias que tampoco fue edificado de conformidad con lo avalado por la agencia”; y
- c.** que “ni el desarrollador original, ni sus sucesores en interés, completaron las áreas comunes de conformidad con los planos aprobados y con los permisos concedidos”. (SUMAC #14, ¶ 3.12 y ¶ 3.14 y ¶ 3.5) Estas alegaciones se refieren a la finca 19,112 en Juana Díaz, a tenor con Escritura Número 26 del 15 de diciembre de 2008 presentada por los demandantes ante este Honorable Tribunal como Anejo de Moción en cumplimiento de Orden. (SUMAC #7)

4. Las alegaciones de la Demanda Enmendada no incluyen un marco de tiempo más o menos definido que permita al Tribunal o a la demandada establecer, si quiera a grandes rasgos, cuando se supone que hayan acaecido los supuestos hechos sobre los que los demandantes pretenden sustentar sus alegaciones.

5. Las alegaciones de la Demanda solo indican que “[h]ace alrededor de dos décadas, se expidieron los permisos de urbanización y construcción para el desarrollo de

una urbanización residencial” y que en el año 2008 se suscribió una escritura de servidumbres en equidad. (SUMAC #14, ¶ 3.1, 3.3)

6. Los demás hechos o acontecimientos alegados en la Demanda carecen de fechas ciertas o aproximadas. Estos ni siquiera permiten a quien examine la Demanda ubicar los hechos y acontecimientos alegados en una década en particular. De una lectura de la Demanda, en síntesis, no se puede colegir cuando se realizó la construcción a la que se refieren las alegaciones de la Demanda.

7. Los demandantes alegan, además, que la demandada compareciente “adquirió los terrenos, unidades no vendidas y derechos otorgados al desarrollador original de la Urbanización Galicia del Mar.” (SUMAC #14, ¶ 2.3)

8. Como se demostrará en la discusión de hechos y derecho que se incluye a continuación, no existe controversia sobre el hecho de que:

- a. la parte demandada no es dueña del proyecto ni del inmueble objeto de la Demanda de epígrafe, ni adquirió “los derechos otorgados al desarrollador original” según se alega incorrectamente, ni tiene autoridad para construir ni intervenir en el inmueble objeto de este pleito;
- b. el co-demandante Municipio de Juana Díaz carece de legitimación para presentar el interdicto estatutario al amparo del Artículo 14.1 de la Ley 161-2009;
- c. la co-demandante Asociación de Propietarios de Galicia del Mar, Inc. (en adelante, “la Asociación”) no ha demostrado ante este Honorable Tribunal contar con legitimación activa para presentar el pleito de epígrafe a nombre de los residentes de la Urbanización Galicia del Mar, faltando, por tanto, además, partes indispensables en este pleito y convirtiendo este pleito en uno no justiciable, privando de jurisdicción al Tribunal; y
- d. que las alegaciones de la Demanda Enmendada según conformadas, no exponen una reclamación que justifique la concesión de un remedio.

II. SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN AL AMPARO DE LA REGLA 10.2 DE LAS REGLAS DE PROCEDIMIENTO CIVIL

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil establece cómo se presentan las defensas y las objeciones durante el desarrollo de un pleito ante el foro judicial. 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.

Toda defensa de hechos o de derecho contra una reclamación se expone en la alegación responsive excepto que, a opción de la parte que alega, las siguientes defensas pueden hacerse mediante una moción debidamente fundamentada: (1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; (4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento; (5) **dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio**; (6) **dejar de acumular una parte indispensable. Id.**

Es al amparo de los incisos (5) y (6) de la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil antes referido, que se presenta esta solicitud de desestimación pues, como se discute y demuestra en este escrito, la Demanda no expone una reclamación contra el compareciente que justifique la concesión de un remedio y se han dejado de acumular partes indispensables sin las cuales no pueden dilucidarse las reclamaciones pendientes ante este foro. 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 10.2 (2) (5) (6).

La Demanda no expone una reclamación que justifique la concesión de un remedio contra la demandada compareciente

Al resolverse una moción de desestimación aludiendo que la demanda no expone una reclamación que justifique la concesión de un remedio, el tribunal tomará como ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda y que hayan sido aseverados de manera clara y concluyente, y que de su faz no den margen a dudas. *Colón v. Lotería*, 167 D.P.R. 625 (2006); *Sánchez v. Aut. de los Puertos*, 153 D.P.R. 559 (2001); *Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R.*, 137 D.P.R. 497 (1994).

Una de estas defensas consiste en afirmar que una demanda no expone una **reclamación** que **justifique** la **concesión** de un **remedio** o que lo reclamado es inmeritorio de su faz. *Montañéz v. Hosp. Metropolitano*, 157 D.P.R. 96, 104 (2002). Una **desestimación** bajo la referida defensa se dirige a los méritos de la controversia y no a los aspectos procesales como ocurre con las otras causas de **desestimación** reconocidas en la regla **10.2**; *Íd.*, en las págs. 104–105.

Una demanda puede carecer de méritos de su faz si no existe una ley que apoye la **reclamación** formulada, si no se han alegados hechos suficientes para una reclamación válida o por la **alegación** de algún hecho que destruya la **reclamación**. *Reyes v. Sucn. Sánchez Soto*, 98 D.P.R. 305, 308 (1970), que cita a *Boulon v. Pérez*, 70 D.P.R. 988, 992 (1950). Se advierte que, aunque no es necesario especificar la disposición

legal que funda el reclamo de un **remedio**, de los hechos alegados en la demanda debe surgir que existe una causa de acción válida. *Dorante v. Wrangler de Puerto Rico*, 145 D.P.R. 408, 413 (1998).

Cuando se presenta una moción para desestimar fundada en que la **reclamación** no aduce hechos constitutivos de una causa de acción, hay que tomar como ciertos los hechos bien alegados de la demanda, mas no así las interpretaciones o conclusiones de derecho. *Dorante v. Wrangler de Puerto Rico*, supra; *Boulon v. Pérez*, 70 D.P.R. 988, 992 (1950). Es claro, pues, que la existencia de una causa de acción se determina sobre los hechos alegados en la demanda. *Dorante v. Wrangler de Puerto Rico*, supra.

Ante una moción para desestimar por falta de hechos que configuran que el demandante es acreedor a un **remedio** el juzgador no debe evaluar los méritos finales de la **reclamación** con el propósito de decidir cuál de las partes debe prevalecer. Más bien debe considerar si la demanda es suficiente para constituir una **reclamación** válida. *Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R.*, 137 D.P.R. 497, 505 (1994); *Unisys v. Ramallo Brothers*, 128 D.P.R. 842, 858 (1991).

Por su parte, la Regla 6.1 de las de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 6.1, exige que toda demanda contenga una relación sucinta y sencilla de los **hechos demostrativos** de que la parte promovente tiene derecho a un remedio y una solicitud del remedio al que crea tener derecho. En su versión anterior, la Regla 6.1 solo requería exponer en la demanda una relación sucinta y sencilla de **la reclamación demostrativa** de que el peticionario tiene derecho a un remedio. Se requiere, pues, “que en las alegaciones se aporte una relación de hechos, con el propósito de que las partes y el tribunal puedan apreciar con mayor certeza los eventos medulares de la controversia”. Tribunal Supremo de Puerto Rico, Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, *Informe de Reglas de Procedimiento Civil* (2007), pág. 70.

La demanda tiene que exponer hechos suficientes que, al ser aceptados como ciertos, establezcan de su faz una reclamación plausible que justifique la concesión de un remedio. Regla 6.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 6.1; *Aschcroft v. Iqbal*, 556 US 662, 678 (2009). A esos efectos, se requiere que toda alegación contenga hechos suficientes que demuestren, sin necesidad de descubrimiento de prueba, que la reclamación es plausible, ya que los hechos bien alegados satisfacen todos los elementos jurídicos de la causa de acción reclamada. *Id.*

El tribunal deberá identificar los elementos que establecen la causa de acción y las meras alegaciones concluyentes no pueden presumirse como ciertas. Regla 6.1 de Procedimiento Civil, supra; *Ashcroft v. Iqbal*, supra.

La Regla 6.1 se debe analizar en conjunto con la 9.1 del mismo cuerpo de normas procesales, 32 LPRA Ap. V, R. 9.1, la cual establece “que el contenido de las alegaciones debe estar basado en el mejor conocimiento, información y creencia del abogado o de la parte, el cual debe formarse luego de una investigación razonable; que el escrito debe estar bien fundado en los hechos y respaldado por el derecho vigente[...]”. *Informe de Reglas de Procedimiento Civil* (2007), supra, a la pág. 117.

Es decir, a tenor con el marco reglamentario adoptado tras la revisión de las Reglas de Procedimiento Civil en el 2009, todo demandante debe formular alegaciones con hechos suficientes que demuestren su derecho a un remedio y que no bastan alegaciones concluyentes. Este estándar es cónsono con el criterio de plausibilidad o factibilidad elaborado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

El Tribunal Supremo Federal acogió un estándar menos flexible al que tradicionalmente les había dado a las reglas procesales federales equivalentes a las Reglas 6.1 y 10.2(5) de Procedimiento Civil de Puerto Rico. En *Bell Atlantic Corp. v. Twombly*, 550 U.S. 544 (2007), y *Ashcroft v. Iqbal*, 556 U.S. 662 (2009), el más alto foro federal dispuso que el derecho del demandado a recibir una notificación adecuada de las alegaciones en su contra es parte del debido proceso de ley. Por tal razón, las alegaciones en una demanda no pueden limitarse a una notificación de la reclamación a grandes rasgos. *Id* La demanda tiene que incluir las bases fácticas sobre las que descansa la demanda y estas tiene que ser suficientes para que el derecho del demandante a que se le conceda un remedio trascienda lo especulativo. *Id*.

Ello implica que, para que el demandante pueda derrotar una moción de desestimación por insuficiencia en las alegaciones, debe alegar hechos suficientes--con adecuada especificidad y no con especulaciones-- que demuestren que es factible o plausible que tenga derecho a un remedio. *Ashcroft v. Iqbal*, supra, en las págs. 1949-1950.

En *Ashcroft v. Iqbal*, supra, el referido tribunal aclaró que para poder precisar si las alegaciones de una demanda son factibles o plausibles, los tribunales deben hacer un análisis contextual que consiste en dos (2) pasos. Primero, se deben dar por ciertos los hechos bien alegados en la demanda y descartar las conclusiones de derecho y las

alegaciones que reciten de forma trillada los elementos de la causa de acción ejercida. Luego, se debe determinar si el demandante ha establecido que tiene una reclamación que amerite la concesión de un remedio. En esta etapa del análisis, se debe tomar en cuenta el contexto específico de las alegaciones para determinar si de la totalidad de las circunstancias surge que el demandante ha establecido una reclamación válida, o si, por el contrario, la causa de acción debe ser desestimada. *Id.*

Conforme a este criterio, para evaluar si las alegaciones de una demanda exponen una reclamación que justifica la concesión de un remedio, no se determina si existe la posibilidad de que el demandante tenga derecho a un remedio bajo cualquier estado de hechos que puedan ser probados en apoyo de la reclamación, más bien se examina si la demanda hace una relación suficiente de los hechos demostrativos de que el demandante tiene derecho a un remedio. *Id.*

Si las alegaciones no cumplen con el estándar de factibilidad explicado procede desestimar la demanda y no permitir, así, que prosiga el curso procesal bajo el pretexto de que con el descubrimiento de prueba puedan precisarse las alegaciones conclusorias. Véase, Rafael Hernández Colón, *Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil*, 6ta edición (2017), sec. 2202, págs. 280-281, y sec. 2604, págs. 307-308.

El Profesor Hernández Colón ahonda en lo exigido por la Regla 6.1 de las adoptadas en el 2009, advirtiéndolo:

La R. 6.1, 2009, al igual que su equivalente federal, impone al demandante una obligación relativamente leniente. Un demandante cumple con la exigencia de la **[Regla 6.1]** al notificar al demandado de su reclamación y del remedio de tal modo que permita al demandado formular una contestación. [...] No obstante, **si bien el deber que se le exige al demandante es bastante liberal y se le requiere brevedad en su exposición, la alegación debe aún contener la suficiencia fáctica que se necesita para que el demandado reciba una adecuada notificación sobre lo que se le reclama y la base que la sustenta.**

R. Hernández Colón, *Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho procesal civil*, 6ª ed. rev., San Juan, Ed. LexisNexis de Puerto Rico, 2017, pág. 287.

Tanto las conclusiones legales, como los elementos de las causas de acción apoyados en alegaciones conclusorias, deben ser excluidos del análisis. *Id.*

De otra parte, la causa de acción creada por el legislador mediante el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009 citado en la Demanda Enmendada, autoriza la presentación de “una

acción de injunction, mandamus, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar:

- 1) la revocación de un permiso otorgado, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa;
- 2) la **paralización** de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado;
- 3) la paralización de un uso no autorizado;
- 4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.” (Énfasis nuestro)

Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, según enmendada (23 L.P.R.A. § 9024)

Los demandantes han alegado ante este foro de instancia que es el inciso dos (2) del Artículo 14.1 el que aplica a los hechos incluidos en la Demanda Enmendada. Este inciso del Artículo 14.1 que autoriza a este Honorable Tribunal a ordenar la paralización de una obra iniciada. Arguyen los demandantes que procede la aplicación de este inciso pues, se incumple “con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado.”

El procedimiento especial provisto por el Artículo 14.1 de la Ley núm. 161-2009 es “‘un mecanismo estatutario, independiente, sumario y limitado’, y cuyo propósito fundamental es ‘hacer viable la efectividad de las leyes y los reglamentos de planificación [...]’” *Díaz Vázquez v. Colón Peña*, 2024 TSPR 113 (citando a *CBS Outdoor v. Billboard One, Inc.*, 179 DPR 391, 408 (2010); *Plaza las Américas v. N & H*, 166 DPR 631, 646 (2005); *A.R.P.E. v. Rivera*, 159 DPR 429, 443 (2003); *Luan Investment Corp. v. Román*, 125 DPR 533, 544 (1990) (Énfasis suplido)

Consuetudinariamente se ha acudido a la jurisprudencia interpretativa sobre la desaparecida ARPe, antes citada, que se refiere al Artículo 28 de la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975, derogada por la Ley Núm. 161 -2009, debido a que el Artículo 28 es la figura antecesora del actual Artículo 14.1, *supra*, que procuraba esencialmente los mismos objetivos. *Id.* La Ley de ARPe, Ley 76, *supra*, fue derogada y sustituida por la Ley 161-2009, *supra* y el contenido del derogado Artículo 28 de la Ley 76 fue recogido en el Artículo 14.1

de la Ley 161, adoptándose por el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo, para la interpretación del más reciente articulado, la jurisprudencia desarrollada por este último al interpretar al articulado predecesor.

El Tribunal Supremo, hace al menos dos décadas, resolvió y concluyó que: la razón de ser del Art. 28 de la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975, Ley Orgánica de la Administración de Reglamentos y Permisos, era “hacer viable, a la vez que vindicar, el cumplimiento de la Ley de A.R.P.E. y la reglamentación correspondiente”, que el “procedimiento es de naturaleza estatutaria, especial y sumaria” *“limitado a la obtención de órdenes para la paralización inmediata, provisional o permanente de [...] usos contrarios a la ley; [y que es] el procedimiento adecuado en ley para evitar infracciones a la Ley de A.R.P.E y sus reglamentos”* facultando al Administrador de A.R.P.E., al Secretario de Justicia propietario u ocupante de una propiedad vecina perjudicado, “a obtener de cualquier juez del TPI una orden provisional o permanente **para paralizar cualquier construcción** o uso contrario a las leyes y reglamentos de planificación”. *ARPe v. Rivera*, 159 DPR 429, págs. 441-445 (2003); *ARPe v. Rodríguez*, 127 DPR 793, págs. 808–809 (1991)

Como se ha visto, el injunction estatutario creado mediante el Artículo 14.1 se reduce y limita a causas de acción para requerir que el foro de instancia ordene paralizar, revocar o demoler. En este caso, los demandantes han escogido que su razón de pedir se fundamenta en la disposición que autoriza a este Honorable Tribunal a “paralizar una obra iniciada” “incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado”.

Un examen de los párrafos de la Demanda Enmendada claramente revela que las alegaciones sobre obras de construcción se refieren a obras culminadas y sobre el parecer y opinión de los demandantes sobre la calidad de dichas obras de construcción terminadas. Las alegaciones adicionales sobre construcción se refieren a obras no construidas, ni en construcción, que los demandantes, aparentemente interesan se realicen. Sin embargo, no se identifica en ningún lugar de la Demanda Enmendada cual es la obra de construcción iniciada cuya paralización se solicita al amparo del inciso dos (2) del Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, supra. Es decir, de la Demanda Enmendada, aún dando por ciertos los hechos bien alegados por los demandantes y descartando alegaciones conclusorias, no puede identificarse cuál es la obra de construcción corriente, activa o vigente, si alguna, cuya paralización se pretende.

Al amparo de la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil Se solicita que se desestime la acción de interdicto estatutario traída bajo este epígrafe bajo el palio del Artículo 14.1

III. SOLICITUD DE SENTENCIA SUMARIA AL AMPARO DE LA REGLA 36.3 DE LAS DE PROCEDIMIENTO CIVIL

a. Breve exposición de las alegaciones de las partes

Según se resumió previamente de manera introductoria, las demandantes presentaron sus alegaciones principalmente al amparo del Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, conocida como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos” y en la alternativa alegó la procedencia de un interdicto permanente y una sentencia declaratoria al amparo de los Artículos 675-687 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. § 3521-3533 y las Reglas 57 y 59 de Procedimiento Civil.

Respecto a la causa de acción instada al amparo del Artículo 14.1, supra, el demandante Municipio de Juana Díaz alegó tener legitimación para instarla indicando ser “un municipio autónomo que ostenta las jerarquías I a la III, de conformidad con la legislación aplicable”.

Por su parte la Asociación demandante alega que “los agravios para los cuales se solicita la concesión de remedio son comunes a todos los miembros” y en representación de dichos miembros comparece.

La parte demandada compareciente alega que no es dueña del proyecto ni del inmueble objeto de la Demanda de epígrafe, ni adquirió “los derechos otorgados al desarrollador original” según alegan incorrectamente los demandantes.

b. Asuntos litigiosos planteados en la Demanda Enmendada

Si el demandante Municipio de Juana Díaz cuenta con legitimación activa para instar una causa de acción al amparo del Artículo 14.1, de la Ley 161-2009, supra.

Si la Asociación demandante cuenta con legitimación activa para instar las causas de acción de epígrafe en representación de sus miembros.

Si la parte demandada es la parte con legitimación pasiva para figurar como demandado en el pleito de epígrafe.

c. Causa de acción y parte respecto a la cual se solicita que se dicte sentencia sumaria

Se solicita que se desestime al amparo de la Regla 36 de las de Procedimiento Civil, la causa de acción traída por el demandante Municipio de Juana Díaz al amparo del Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, supra, las causas de acción traídas por la Asociación

demandante bajo este epígrafe y la totalidad de las causas de acción traídas bajo este epígrafe contra la demandada compareciente.

d. Relación de hechos esenciales y pertinentes incontrovertidos

- i. El demandante Municipio de Juana Díaz cuenta con una Oficina de Planificación Territorial y un Plan Territorial adoptado por la Junta de Planificación mediante Resolución JP-PT-64-5 del 18 de marzo de 2016 y aprobada por el Gobernador de Puerto Rico el 24 de mayo de 2016 mediante Orden Ejecutiva OE-2016-023. (Véanse Anejo 1 y 2 - Resolución JP-PT-64-5 del 18 de marzo de 2016 de la Junta de Planificación y Orden Ejecutiva OE-2016-023 del 24 de mayo de 2016)
- ii. El demandante Municipio de Juana Díaz no cuenta con un convenio de transferencia de competencias o delegación de facultades suscrito con la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia de Permisos. (Véanse Anejos 1 y 2 - Resolución JP-PT-64-5 del 18 de marzo de 2016 de la Junta de Planificación y Orden Ejecutiva OE-2016-023 del 24 de mayo de 2016)
- iii. Al demandante Municipio de Juana Díaz **no se le han delegado las competencias o facultades comprendidas en las Jerarquías de la I a la III** según comprendidas en el Artículo 6.015 del Código Municipal (Ley 107-2020), según enmendada, y referidas en el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, supra. (Véanse Anejos 1 y 2 - Resolución JP-PT-64-5 del 18 de marzo de 2016 de la Junta de Planificación y Orden Ejecutiva OE-2016-023 del 24 de mayo de 2016)
- iv. La Asociación de Propietarios de Galicia del Mar, Inc. es una corporación sin fines de lucro con número de registro 522809 inscrita en el Departamento de Estado desde el 13 de enero de 2024. (Véanse Anejos 3 y 4 - Certificado de Registro y Certificado de Incorporación).
- v. La finca 19,112 donde ubica la Urbanización Galicia del Mar, fue agrupada con la finca número 19,696 pasando a formar una finca independiente nueva, inscrita al folio 123 del tomo 526 de Juana Díaz, finca número 19,697, inscrita el 9 de marzo del año 2009. (Véase Anejo 5, Folios Digitalizados de la Finca 19,112, Tomo 514 al Folio 155 y Tomo 525 al Folio 95)
- vi. El Banco Popular de Puerto Rico instó el Caso Civil Número J CD2011-0073 sobre Cobro de Dinero y Ejecución de Hipoteca por la vía ordinaria respecto al

predio con número de catastro 413-000-004-04-001, número de Finca 19,697 contra ECI South Coast Developers, Inc. (Véase Anejo 6, Folios Digitalizados de la Finca 19,697, Tomo 526 al Folio 123, Tomo 565 al Folio 17, Tomo 565 al Folio 22 y Tomo Karibe)

vii. BP Galicia del Mar SPV, LLC sustituyó al Banco Popular en el pleito instado bajo el número J CD2011-0073. (Véase Anejo 6, Folios Digitalizados de la Finca 19,697, Tomo 526 al Folio 123, Tomo 565 al Folio 17, Tomo 565 al Folio 22 y Tomo Karibe)

viii. El 22 de febrero de 2012 se dictó Sentencia en el caso J CD2011-0073. (Véase Anejo 6, Folios Digitalizados de la Finca 19,697, Tomo 526 al Folio 123, Tomo 565 al Folio 17, Tomo 565 al Folio 22 y Tomo Karibe)

ix. El 1ro de noviembre de 2012 se adjudicó a BP Galicia del Mar SPV, LLC la buena pro de la Finca número 19,697 al celebrarse pública subasta. (Véase Anejo 6, Folios Digitalizados de la Finca 19,697, Tomo 526 al Folio 123, Tomo 565 al Folio 17, Tomo 565 al Folio 22 y Tomo Karibe)

x. BP Galicia del Mar SPV, LLC vendió la finca 19, 697 a favor de la corporación Galicias del Mar LLC mediante Escritura Núm. 93 otorgada el 23 de diciembre de 2015, según consta en la cuarta inscripción de la referida Finca. (Véase Anejo 6, Folios Digitalizados de la Finca 19,697, Tomo 526 al Folio 123, Tomo 565 al Folio 17, Tomo 565 al Folio 22 y Tomo Karibe.

vi. Razones por las cuales procede dictar sentencia sumaria a favor de la demandada; argumentación del derecho aplicable y su aplicación a los hechos incontrovertidos, pertinentes y esenciales.

Derecho aplicable a la causa de acción creada mediante el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, supra, y la falta de legitimación del demandante Municipio de Juana Díaz

El Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, supra, otorga legitimación activa para presentar una acción a su amparo a “[l]a Junta de Planificación, un Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la III, una Entidad Gubernamental Concernida que haya determinado que sus leyes y reglamentos han sido violados, o cualquier persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado” (Énfasis suplido) (23 L.P.R.A. § 9024)

El Artículo 1.5 de la Ley 161-2009, según enmendada, incluye la clasificación y definición de tres tipos de municipios. Estos son:

“49) “Municipio” — demarcación geográfica con todos sus barrios, que tiene nombre particular y está regida por un gobierno local, compuesto de un Poder Legislativo y un Poder Ejecutivo;

50 “Municipio Autónomo” — aquél que cuenta con un Plan de Ordenación Territorial vigente;

51) “Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V¹” — Municipio al cual la Junta de Planificación le haya transferido de manera parcial o total, mediante un convenio de delegación, determinadas competencias y jerarquías sobre la ordenación territorial”

(23 L.P.R.A. § 9011(49)(50)(51))

El Código Municipal de Puerto Rico, Ley 107-2020, según enmendada, en su Artículo 6.015 sobre “*Transferencia de Competencias sobre la Ordenación Territorial*” dispone que todo municipio podrá solicitar al Gobernador la transferencia de ciertas facultades de la Junta de Planificación y de la OGPe, sobre la ordenación territorial, incluyendo querellas, autorizaciones y permisos. (21 L.P.R.A. § 7865)

Reza el referido artículo que esto se hará siguiendo el procedimiento y las normas establecidas en el *Capítulo I sobre Ordenamiento Territorial*, incluido en el *Libro VI* del Código Municipal, sobre *Planificación y Ordenamiento Territorial. Id.*

El procedimiento dispuesto para la transferencia de estas facultades o competencias incluye los siguientes requisitos:

(a) El Alcalde deberá someta una petición a la Legislatura Municipal para que esta le autorice a solicitar al Gobernador la transferencia de la jerarquía de facultades de ordenación territorial de que se trate.

(b) El municipio someterá al Gobernador una solicitud para la transferencia, la cual será evaluada para tomar la determinación correspondiente.

(c) La transferencia de facultades requerirá que el municipio establezca una Oficina de Permisos.

(d) La transferencia de facultades requerirá que exista un Plan Territorial en vigencia para el municipio.

(e) Toda transferencia de facultades convenida por virtud de las disposiciones de este Artículo, será notificada en por lo menos uno (1) de los periódicos de circulación general en Puerto Rico, así como en un lugar prominente de la Alcaldía del municipio concernido. Dicha notificación deberá especificar cada una de las facultades transferidas.

(Véanse incisos (a)-(e) del Artículo 6.015 de la Ley 107-2009)(21 L.P.R.A. § 7865 (a)(b)(c)(d)(e))

El Artículo 6.015 del Código Municipal dispone además que “[l]as transferencias se otorgarán por jerarquías, por etapas secuenciales o simultáneamente, y una vez transferida

¹El 1ro de agosto de 2024 se aprobó la Ley 122 para, entre otros asuntos, enmendar el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009 eliminando la referencia a las Jerarquías de la I a la V y sustituyéndola por las Jerarquías de la I a la III, atemperándola así al contenido del Artículo 6.015 del Código Municipal, que en adelante se discutirá. Sin embargo, al así actuar, el legislador no tomó las medidas para atemperar también la definición aquí citada.

una jerarquía se transfiere el proceso completo de evaluación de dicha jerarquía, excepto por aquellas facultades reservadas por las agencias públicas o por un convenio.”

Respecto a las referidas jerarquías, el Código Municipal las agrupa en la Jerarquía I, la Jerarquía II y la Jerarquía III como sigue:

- i. Los Municipios a los que se les transfiera la Jerarquía I podrán emitir permisos de uso para estructuras o solares existentes que no requieran excepciones o variaciones en construcción, autorizaciones de consulta de construcción, permisos de construcción y permisos de uso en suelo urbano o urbanizable sujeto a los metros cuadrados de construcción, altura y conformidad de uso requeridos en el estatuto, y autorizaciones para segregar hasta diez (10) solares.
- ii. Los Municipios a los que se les transfiera la Jerarquía II podrán emitir autorizaciones de consulta de construcción, permisos de construcción, permisos de uso y permisos de rótulos y anuncios sujeto el área de construcción, altura, cabida y conformidad de uso e intensidad requerido en el estatuto, autorizaciones de desarrollo preliminares, permisos de construcción de obras de urbanización, y autorización de planos de inscripción sujeto al número de solares dispuesto en el estatuto, enmiendas a planos de ordenación sujeto a la cabida indicada en el estatuto y autorizaciones de variaciones de uso y variaciones de intensidad en construcción a tenor con los límites de metros cuadrados de construcción indicados en la Ley.
- iii. Por último, los Municipios a los que se les transfiera la Jerarquía III podrán autorizar variaciones de uso y variaciones de intensidad en construcción o uso, sistemas industrializados de construcción de impacto subregional, las consultas de ubicación, las enmiendas a los planos de ordenación para solares con cabidas mayores de dos mil (2,000) metros cuadrados y todos los permisos para la instalación, ubicación y exhibición de rótulos y anuncios, exceptuando los relacionados a vías que pertenecen o reciben fondos del *National Highway System*, las antenas de comunicación, los reservados en el convenio, y los que se mencionan más adelante.

Ahora bien, al aprobarse la Ley 107-2020 o Código Municipal, expresamente se derogó la Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico (derogada Ley 81-1991; en adelante, la LMA). La LMA ya disponía el procedimiento para la transferencia de facultades o competencias de las agencias del gobierno central a municipios autónomos y agrupaba tales competencias en “jerarquías”. Sin embargo, la LMA dividía las competencias en cinco (5) jerarquías y no en tres (3), como lo hace el Código Municipal (Ley 107).

En su última versión, antes de ser revocada en el año 2020, la LMA incluía en las Jerarquías I y II las competencias que hoy se incluyen en la Jerarquía I del Código Municipal, en sus Jerarquías III y IV la LMA incluía las competencias que hoy el Código Municipal incluye en la Jerarquía II y, por último, las competencias que la LMA incluía en la Jerarquía V hoy son las que se incluyen en la Jerarquía III del Código Municipal.

De otro lado, el Código Municipal, en su *Capítulo II* sobre *Delegación de Competencias* dispone que la delegación de competencias del gobierno estatal a los municipios solo podrá efectuarse mediante un convenio peticionado por el Alcalde, aprobado por la Legislatura Municipal, por el jefe de la agencia que delegaría las competencias y por el(la) Gobernador(a). Artículos 6.036, 6.037, 6.038 y 6.039 del Código Municipal (Ley 107-2020; 21 L.P.R.A. § 7894, 7895, 7896, 7897)

Por último, el Artículo 6.016 del Código Municipal dispone que todo municipio, previo o durante la elaboración de un Plan de Ordenación, creará una Oficina de Ordenación Territorial y que, por otro lado, previo a recibir la transferencia de facultades de la Junta de Planificación o de la Oficina de Gerencia de Permisos, todo municipio tendrá que crear una Oficina de Permisos. (21 L.P.R.A. § 7866)

Según surge de las constancias oficiales de la Junta de Planificación y sobre las cuales este Honorable Tribunal puede tomar conocimiento, el Municipio de Juana Díaz cuenta con un Plan Territorial adoptado por la Junta de Planificación el 18 de marzo de 2016 mediante la Resolución JP-PT-64-5 de donde surge que el Municipio de Juana Díaz cumplió con crear una Oficina de Ordenación Territorial. También surge de las constancias oficiales de la Junta de Planificación y del Departamento de Estado, que el Gobernador de Puerto Rico, para el año 2016 también adoptó el Plan de Ordenación Territorial del Municipio de Juana Díaz, mediante la Orden Ejecutiva OE-2016-023 del 24 de mayo de 2016.

No obstante, ni de las constancias oficiales de la Junta de Planificación, ni de las del Departamento de Estado, surge que el Municipio de Juana Díaz haya creado la Oficina de Permisos requerida por los Artículos 6.015 y 6.016 del Código Municipal, para que se pudieran transferir las competencias contenidas en las Jerarquías I a la III, ni que el Municipio haya suscrito el requerido convenio de transferencia de facultades o delegación de competencias.

La aprobación de un Plan Territorial no es equivalente a la aprobación y firma de un convenio de transferencia de facultades. Un municipio que cuenta con un Plan Territorial **no cuenta con las competencias** contenidas en las Jerarquías de la I a la III, si no ha cumplido con los requisitos estatutarios para tal delegación y no ha suscrito el correspondiente convenio de transferencia de facultades.

Sabido es que cuando el legislador se ha expresado en un lenguaje claro e inequívoco, el texto de la ley es la expresión por excelencia de la intención legislativa. *Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico v. Point Guard Ins. Co., Inc.*, 205 DPR 1005, 1008 (2020). Cuando la ley es clara y libre de toda ambigüedad, su letra debe respetarse sin alteraciones bajo el pretexto de cumplir con su espíritu. *Martajeva v. Ferre Morris*, 210 DPR 612, 625 (2022).

El legislador escogió delimitar qué personas y entidades tendrían para instar la causa de acción que creó mediante el Art. 14.1 de la Ley 161-2009, supra.² Muy bien pudo haber escogido otorgar legitimación activa bajo el Artículo 14.1 a municipios autónomos, es decir, municipios que contaran con un Plan de Ordenación Territorial, como el demandante Municipio de Juana Díaz, o incluso ampliar tal legitimación otorgándosela a todo municipio. No lo hizo y al limitar a ciertos entes la legitimación para el articulado, fue claro y específico. No caben aquí interpretaciones alternas o que se alejen de la clara letra de la Ley.

A modo persuasivo se trae ante la consideración de este Honorable Tribunal de lo resuelto por el Tribunal de Apelaciones sobre una controversia similar en *Municipio Autónomo de Dorado vs. Rhor Investments Corp et al.*, caso número KLAN202200745, Sentencia del 8 de noviembre de 2022. En dicho caso el Municipio de Dorado, quien contaba con un Plan de Ordenación Territorial aprobado, pero no tenía un delegación de competencias, presentó un Injunction Estatutario bajo el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, supra. El recurso fue desestimado por falta de legitimación toda vez que el Municipio no ostentaba ninguna de las jerarquías. El Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia de Instancia y resolvió lo siguiente:

“Reconocer legitimación al [Municipio] equivaldría a reconocerle facultades que no posee. Esto es, a este Tribunal no le corresponde otorgar jerarquía al [Municipio]. La Ley 161-2009 revela que el [Municipio] tiene que pasar por el proceso que establece, de forma nítida, el Código para poder alcanzar la jerarquía que, a su vez, le concedería la legitimación para presentar un interdicto estatutario. Lo contrario sería divorciar las disposiciones que gobiernan este caso. EN consecuencia, se confirma la sentencia emitida por el TPI.” (Subrayado en el original)

² Véase *Municipio Autónomo de Dorado v. Rhor Investments Corp. et al.* (Sentencia del 8 de noviembre de 2022) KLAN2022-00745, citado aquí por su valor persuasivo, según autorizado por la Regla 11 (D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 11 (D)

Por tanto, es evidente que no ostentando alguna de las Jerarquías, el Municipio de Juana Diaz carece de legitimación para presentar este recurso extraordinario procediendo la desestimación del mismo.

Derecho aplicable a la falta de legitimación de la demandante Asociación de Propietarios de Galicia del Mar, Inc.

Es derecho establecido que, si una asociación demanda a nombre de sus integrantes, ésta tendrá legitimación activa para demandar siempre que pueda demostrar que:

(1) los miembros de la organización tendrían legitimación activa para demandar a nombre propio,

(2) los intereses que se pretenden proteger están relacionados con los objetivos de la organización, y

(3) la reclamación y el remedio solicitados no requieren la participación individual de los miembros en el pleito.

Col. Ópticos de P.R. v. Vani Visual Center, 124 D.P.R. 559, 566 (1989); *Asoc. Maestros de P.R. v. Torres*, 137 DPR 528 (1994).

La Asociación demandante ha alegado que “[l]os agravios para los cuales se solicita la concesión de remedio son comunes a todos los miembros de la Asociación”. Las alegaciones concernientes a la Asociación según esbozadas en la Demanda Enmendada son las siguientes:

“[...]los titulares de la Urbanización Galicia del Mar, representados por la Asociación a la cual pertenecen, ven sus vehículos de motor sufrir un desgaste mayor al esperado, tienen dificultades al transitar las calles de la urbanización e incluso ven su seguridad personal amenazada⁷ por razón de que la parte demandada y sus predecesores no edificaron las calles de conformidad con los planos aprobados.” (SUMAC #14, ¶3.13)

“El sistema de manejo de flujos pluviales y sanitarias que el demandado y sus predecesores construyeron sin adherirse a los planos aprobados ha resultado en el desbordamiento de aguas contaminadas con materia fecal que en ocasiones ha llegado a diversas residencias, la zona marítimo-terrestre y otros cuerpos de agua secundarios aledaños.” (SUMAC #14, ¶3.15)

La controversia planteada ante este Honorable Tribunal no es una de estricto derecho, sino una que está atada irremediabilmente a los hechos alegados en la Demanda Enmendada. Si este Honorable Tribunal diera curso a este pleito (lo que respetuosamente entendemos no procede) tendría que dilucidar estos hechos, en su día, examinando la evidencia documental y testifical de quienes se alega han sufrido determinados daños. Estas personas, a nombre de las cuales comparece la Asociación, no se mencionan, ni identifican, ni son parte en calidad alguna en el pleito de epígrafe. Nuestro Tribunal Supremo ha encontrado que no es necesaria la comparecencia de los miembros de una

asociación que pretende representarlos en un pleito, cuando “la reclamación y el remedio solicitado no requieren participación individual en el pleito de los miembros de la Asociación [porque] el planteamiento que se hace es puramente de derecho.”

Asoc. Maestros P.R. v. Srio. Educación, 137 DPR 528 (1994) Este no es el caso en el pleito de epígrafe.

Resulta evidente que la Asociación no cuenta la legitimación activa requerida para comparecer en este pleito y que, además, faltan partes indispensables.

Derecho aplicable tanto a la falta de legitimación del demandante Municipio de Juana Díaz y la falta de legitimación de la demandante Asociación de Propietarios de Galicia del Mar, Inc. que convierte el pleito en un caso no justiciable privando de jurisdicción al Tribunal

Sabido es que los tribunales solo pueden resolver casos justiciables. *Bhatia Gautier v. Gobernador*, 199 DPR 59, 68 (2017); *Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz*, 180 DPR 920 (2011). Se considera un caso justiciable aquel que presenta controversias genuinas entre partes opuestas que tienen un interés real en un remedio que en efecto afectará sus relaciones jurídicas. *Id.* Por tanto, de otro lado, una controversia no es justiciable cuando: (1) se procura resolver una cuestión política; (2) **una de las partes carece de legitimación activa**; (3) hechos posteriores al pleito han tornado la controversia en académica; (4) las partes están tratando de obtener una opinión consultiva; o (5) se intenta promover un pleito que carece de madurez. *Íd.*

El Tribunal Supremo ha definido la **legitimación activa como “la capacidad que se le requiere a la parte promovente de una acción para comparecer como litigante ante el tribunal, realizar con eficiencia actos procesales y, de esta forma, obtener una sentencia vinculante”**. *Ramos Rivera v. García García*, 203 D.P.R. 379 (2019) (Citando a *Bhatia Gautier v. Gobernador*, *supra*, a la pág. 69) (Énfasis nuestro). Esta doctrina tiene como propósito demostrarle al tribunal que el interés del demandante en el pleito es de tal índole que, con toda probabilidad, proseguirá su causa de acción de manera vigorosa. *Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al.*, 157 DPR 360 (2002); *Hernández Agosto v. Romero Barceló*, 112 DPR 407 (1982).

En una acción creada legislativamente, como la instituida al amparo del Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, a cada litigante le corresponde demostrar que tiene capacidad para demandar o “standing” estatutario. *Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia*, 109 D.P.R. 715, 723–724 (1980). Regularmente se distingue entre tener la capacidad para demandar y

tener acción legitimada en un pleito particular. En el caso de la Ley 161-2009 y la causa de acción creada en su Artículo 14.1, el legislador específicamente dispuso que la naturaleza e índole del interés del demandante tendría que ser un “interés propietario o personal” que, en efecto, “podría verse **adversamente afectado**”. (Énfasis suplido) (23 L.P.R.A. § 9024)

Para demostrar que se ostenta legitimación activa debe establecerse que se cuenta con un interés que se verá adversamente afectado, mediante hechos y de manera suficiente y particular, poniendo al tribunal en posición de determinar el interés particular que se reclama y el daño que se sufriría. *Muns. Aguada y Aguadilla v. JCA*, 190 D.P.R. 122 (2014)

Es decir, no puede entenderse que se tiene acción legitimada, según reseñado previamente, si el litigante no establece que tiene un interés que se vea “adversamente afectado”. Sin embargo, como se ha visto aquí, en el caso del Artículo 14.1, el legislador condicionó el otorgar capacidad para demandar (“standing” estatutario) a tener acción legitimada. Debe recordarse que para determinar si existe legitimación activa “corresponde [] analizar el lenguaje estatutario para determinar el nivel de legitimación efectivamente otorgado por la legislatura”. *Rivera Segarra v. Rivera Lassén*, 2024 TSPR 60 (citando a J.M. Farinacci Fernós, *La justiciabilidad en Puerto Rico*, 1era ed., San Juan, InterJuris, pág. 139.)

Por tanto, quien pretenda demostrar tener capacidad para demandar o “standing” estatutario bajo el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, según enmendada, tiene que cumplir con los requisitos jurisprudencialmente establecidos para demostrar tener legitimación activa, es decir, ser parte “adversamente afectada”, condición que requiere el propio lenguaje incluido en el Artículo.³

El Tribunal Supremo ha expresado que para demostrar que se ostenta legitimación activa, el promovente deberá establecer que: “(1) ha sufrido un daño claro y palpable; (2) el referido daño es real, inmediato y preciso, no abstracto o hipotético; (3) existe una conexión entre el daño sufrido y la causa de acción ejercitada, y (4) la causa de acción surge al palio de la Constitución o de una ley”. *Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al.*, supra, pág. 371; *Bhatia Gautier v. Gobernador*, supra, pág. 69. Igualmente, se le exige a quienes

³ En el caso del Municipio de Juana Díaz, tendría que haber, no solo alegado que es un municipio con competencias delegadas, de la Jerarquía I a la III sino, en efecto, serlo.

pretendan obtener un interdicto al amparo de de los Artículos 675-687 del Código de Enjuiciamiento Civil y las Reglas 57 y 59 de las de Procedimiento Civil. El elemento principal que gobierna la expedición del *injunction* es la existencia de una amenaza real de sufrir algún menoscabo para el cual no existe un remedio adecuado en ley. *Next Step Medical Co. v. Bromedicon, Inc.*, 190 DPR 474, 486 (2014). De modo que, le corresponderá a la parte promovente demostrar que, de no concederse el remedio solicitado, sufrirá un daño irreparable. *VDE Corporation v. FR Contractors*, 180 DPR 21, 40 (2010).

Cuando nuestro Tribunal Supremo se refiere a un “daño claro y palpable” no puede tratarse de un “interés general de la ciudadanía” ni acudir al tribunal “en vindicación de un interés general”. *Hernández Torres v. Hernández Colón et al.*, 131 D.P.R. 593, 598 (1992). De igual modo, al indicar que el daño que se alegue el litigante para que se le reconozca legitimación activa tiene que ser real, inmediato y preciso, y no abstracto ni hipotético, se aclara que “la puerta [no está abierta] de par en par para la consideración de cualquier caso que desee incoar cualquier ciudadano en alegada protección de política pública”. *Salas Soler v. Srio. de Agricultura*, 102 D.P.R. 716, 723–724 (1974). De otro lado, si el litigante que pretende que se le reconozca legitimación activa no logra demostrar el supuesto daño, real, inmediato y preciso, “[a]nte la inexistencia de un daño es imposible demostrar la conexión entre el daño sufrido y la causa de acción ejercitada”. *Hidalgo González v. Municipio de Caguas*, 158 D.P.R. 904, 910 (2003).

De otro lado, la frase “adversamente afectada” fue definida en *Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe.*, 178 DPR 563, 579 (2010), tener “un interés sustancial en la controversia porque sufre o sufrirá una lesión o daño particular que es causado por la acción administrativa que se impugna”. Es menester apuntar que, el legislador escogió utilizar la frase “adversamente afectado” en el Artículo 14.1 de la Ley 161, *supra*, a pesar de que mediante las acciones instadas a su amparo no se impugna regularmente una acción gubernamental, sino las alegadas acciones u omisiones de un ente privado o particular.

Es decir, para probar que se tiene legitimación activa, el litigante deberá demostrar una **capacidad individualizada** y concreta en la reclamación que presenta y un interés legítimo. *Co. Ópticos de P.R. v. Vani Visual Center*, 124 DPR 559, 563 (1989); Serrano Geyls, *Derecho Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico*, San Juan, Ed. C. Abo. P.R., 1986, Vol. I, pág. 13.

Como se ha demostrado en la discusión contenida en las secciones previas, ni el

Municipio de Juana Díaz ni la Asociación demandante, cumplen con los requisitos estatutarios y jurisprudenciales para que pueda reconocérseles legitimación activa.

Según surge de la numerosa y reiterada jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, la doctrina de justiciabilidad es un mecanismo de autolimitación y de prudencia judicial que persigue asegurar que el que presenta una acción en el tribunal tiene tal interés en el mismo que, con toda probabilidad, habrá de proseguir su causa de acción vigorosamente y habrá de traer a la atención del tribunal las cuestiones en controversia. *Rivera Segarra v. Rivera Lassén, supra*, ; *Amadeo Ocasión v. Pierluisi Urrutia*, 211 D.P.R. 278 (2023); *Hernández Montañez v. Parés Alicea*, 208 D.P.R. 727 (2022); *Torres Montalvo v. Gobernador ELA*, 194 D.P.R. 760 (2016); *Suárez v. C.E.E.V.*, 163 D.P.R. 541 (2004); *Noriega v. Hernández Colón*, 135 D.P.R. 406 (1994); *Hernández Agosto v. Romero Barceló, supra*, a la pág. 413.

Corresponde a los tribunales ser celosos guardianes de su jurisdicción. *Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E.*, 153 D.P.R. 357 (2001); *Vázquez v. A.R.Pe.*, 128 D.P.R. 513 (1991); *Martínez v. Junta de Planificación*, 109 D.P.R. 839 (1980); *Soc. de Gananciales v. A.F.F.*, 108 D.P.R. 644 (1979). Solo “[l]a presencia de una controversia justiciable es lo que activa el poder judicial”. *Fund. Arqueológica v. Depto. de la Vivienda*, 109 DPR 387, 392 (1980). A falta de legitimación activa, no estamos ante una controversia justiciable y este Honorable Tribunal no cuenta con jurisdicción para intervenir en ella.

Procede la desestimación de la petición de *injunction* de epígrafe por carecer la parte peticionaria de la legitimación activa indispensable para que la causa sea justiciable, privando a este Foro de jurisdicción para atenderla.

Derecho aplicable a la falta de legitimación pasiva de la demandada Galicia del Mar CDBG-MIT LLC

Nuestro ordenamiento jurídico requiere que para que una persona natural o jurídica pueda incoar un pleito ante un tribunal de justicia, ésta debe tener legitimación en causa. A esta capacidad se le llama legitimación activa cuando se trata de un demandante y legitimación pasiva cuando se trata de un demandado. La legitimación en causa ha sido definida como “la capacidad de una parte para realizar con eficacia actos procesales como parte litigante y comparecer como demandante o demandado, o en representación de cualquiera de ellos”. *Col. de Ópticos de PR v. Vani Visual Center*, 124 D.P.R. 559, 563 (1989).

La parte demandada carece de legitimación pasiva para responder por los reclamos incluidos en la Demanda Enmendada. Estos reclamos tienen su raíz en supuestas acciones u omisiones que, según alegado por los demandantes deben mover a este Honorable Tribunal a ordenar la “paralización” de una construcción al amparo del Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, *supra*, la emisión de un interdicto permanente contra la demandada, sin que surja de las alegaciones de la demanda qué exactamente se ordenaría mediante ese interdicto y una sentencia declaratoria decretando que la demandada “no [...] edific[ó] de acuerdo con los planos aprobados por ARPe” (SUMAC #14, ¶3.42)

Según surge de los hechos no controvertidos traídos ante este Honorable Tribunal, en particular los enumerados *v* al *x* de la Sección III (d) de este escrito, y los documentos que la sustentan, la demandada compareciente no es dueña del inmueble objeto del pleito, ni ostenta derecho alguno sobre este inmueble, ni sobre permisos o autorizaciones gubernamentales para llevar a cabo construcción u obra alguna en el inmueble donde enclava la Urbanización Galicia del Mar, por lo que deben desestimarse de manera sumaria todas las causas de acción traídas contra la demandada compareciente.

Derecho aplicable a la solicitud de sentencia sumaria

En nuestro ordenamiento, el mecanismo de Sentencia Sumaria está regido por la Regla 36 de Procedimiento Civil de 2009. (32 LPRA Ap. V.) Esta regla dispone que para emitir una adjudicación de forma sumaria es necesario que, de las alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas, si las hubiese, y alguna otra evidencia, surja que no existe controversia real y sustancial en cuanto a ningún hecho esencial y pertinente, y que, como cuestión de derecho, se debe dictar Sentencia Sumaria a favor de la parte promovente. Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil de 2009 (32 LPRA Ap. V). Véanse, además: *SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo*, 189 D.P.R. 414 (2013), pág. 430; *Const. José Carro v. Mun. Dorado*, 186 DPR 113, 128 (2012).

La regla dispone además y específicamente que la parte promovente deberá incluir en su escrito: “(1) una exposición breve de las alegaciones de las partes; (2) los asuntos litigiosos o en controversia; (3) la causa de acción, reclamación o parte respecto a la cual es solicitada la sentencia sumaria; (4) una relación concisa, organizada y en párrafos enumerados de todos los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay controversia sustancial, con indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones

juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se establecen estos hechos, así como de cualquier otro documento admisible en evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal; (5) las razones por las cuales debe ser dictada la sentencia, argumentando el derecho aplicable, y (6) el remedio que debe ser concedido.” 32 LPRA Ap. V. R. 36.3

Procede dictar Sentencia Sumaria cuando surge de manera clara que, ante los hechos materiales no controvertidos, el promovido no puede prevalecer ante el Derecho aplicable y el Tribunal cuenta con la verdad de todos los hechos necesarios para poder resolver la controversia. *Const. José Carro v. Mun. Dorado*, supra, pág. 129; *Nieves Díaz v. González Massas*, 178 DPR 820, 848 (2010).

La parte que promueve que se dicte sentencia sumaria debe establecer su derecho con claridad y que no existe controversia sustancial o real en cuanto a algún hecho material, es decir, en cuanto a ningún componente de la causa de acción. *Mun. de Añasco v. ASES*, 188 DPR 307, 326 (2013); *Nieves Díaz*, supra, a la pág. 848; *González Aristud v. Hospital Pavía*, 168 DPR 127, 137 (2006).

De otro lado, un hecho material es aquel que puede afectar el resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable. *Ramos Pérez v. Univisión*, 178 DPR 200, 213 (2010), citando a J.A. Cuevas Segarra, *Tratado de derecho procesal civil*, San Juan, Pubs. JTS, 2000, T. I, pág. 609; *Municipio de Añasco*, supra, a las págs. 326–327. La Regla 36.1 de Procedimiento Civil de 2009 se refiere a estos hechos como “esenciales y pertinentes [...]”. 32 LPRA Ap. V. La controversia en cuanto al hecho material tiene que ser real, por lo que cualquier duda es insuficiente para derrotar una solicitud de Sentencia Sumaria. *Ramos Pérez v. Univisión*, supra, págs. 213–214.

El mecanismo de la sentencia sumaria tiene como finalidad la solución justa, rápida y económica de litigios civiles que no contengan controversias genuinas de hechos materiales. *SLG Zapata Berríos v. J. F. Montalvo*, 2013 T.S.P.R. 95; *Carro v. Municipio de Dorado*, 185 D.P.R. 288 (2012).

Derecho aplicable a la solicitud de imposición de honorarios de abogado

La necesidad de la celeridad en la búsqueda de una solución justa y económica, que persigue el vehículo procesal de la sentencia sumaria, cobra particular relevancia cuando se observa las actuaciones judiciales de la parte demandante. Es palmariamente evidente que esta ha incurrido en conducta imprudente y temeraria, al alegar hechos que no correspondían a la realidad, a pesar de tratarse de hechos de fácil corroboración en las

constancias oficiales del Registro de la Propiedad. Los demandantes han sido temerarios. El demandante Municipio de Juana Díaz, además, ha sido particularmente temerario al alegar ante este Honorable Tribunal que ostente la calidad de municipio con Jerarquías I a la III, según definidas en el Código Municipal y referidas en la Ley 161-2009, cuando debió constarle que no es así.

Para la causa de acción instada bajo el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, el legislador incluyó un mandato particular a los foros judiciales instruyendo a la imposición de honorarios de abogados, cuando se trate de peticiones carentes de mérito y razonabilidad. Se dispone allí:

El Tribunal impondrá honorarios de abogados contra la parte que presenta el recurso bajo este Artículo si su petición resulta carente de mérito y razonabilidad o se presenta con el fin de paralizar una obra o permiso sin fundamento en ley. Los honorarios de abogados bajo este Artículo será una suma igual a los honorarios que las otras partes asumieron para oponerse a la petición judicial. En el caso que el Tribunal entienda que no es aplicable la presente imposición de honorarios de abogados, tendrá que así explicarlo en su dictamen con los fundamentos para ello.

El concepto de temeridad es uno amplio. *Torres Montalvo v. Gobernador ELA*, 194 DPR 760 (2016). El propósito de este mecanismo es penalizar al que con su conducta ha obligado a la parte adversa en un litigio a incurrir en gastos y con ello le ha causado innecesariamente molestias e inconvenientes. *S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg*, 173 DPR 843, 867 (2008); *Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc.*, 148 DPR 695, 702 (1999). Persigue imponer una penalidad a un litigante perdidoso que, por su terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte, innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajo e inconveniencias de un pleito. *Torres Montalvo v. Gobernador ELA* citando a *Andamios de PR v. Newport Bonding*, 179 DPR 503, 520 (2010). La temeridad ante todo, es una conducta que afecta el buen funcionamiento de los tribunales y la administración de la justicia. *Torres Montalvo v. Gobernador ELA, supra*.

En *Soriano Tavárez v. Rivera Anaya*, 108 D.P.R. 663, 670 (1979) que nuestro Tribunal Supremo acogió la doctrina del derecho civil sobre el abuso del derecho. Esa doctrina “demanda que todo derecho o facultad que la ley consagre, se ejercite siempre razonable, justa y legítimamente”. *Id.*

Los derechos sólo pueden ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. *Velilla v. Pueblo Supermarkets, Inc.* 111 D.P.R. 585 (1981), 587–588. Al respecto ha dicho nuestro Tribunal Supremo: “[e]l requisito de la buena fe es también exigencia general de nuestro derecho y que como tal se extiende a la totalidad de nuestro ordenamiento jurídico. El contenido de eticidad de cada acto deberá examinarse a la luz de sus circunstancias particulares, pero el comportamiento conforme a la buena fe es precepto general que abarca toda actividad jurídica. (...) Es ilegítimo el ejercicio de un derecho cuando el titular excede manifiestamente los límites impuestos por la buena fe *o por el fin social o económico de ese derecho.*” *Velilla v. Pueblo Supermarkets, Inc.* *supra*, págs. 587–588.

Por su parte, la Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1, faculta a los tribunales a imponer el pago de una cuantía por concepto de honorarios de abogado. Al respecto, la referida disposición establece lo siguiente:

En caso de que cualquier parte o su abogado o abogada haya procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su sentencia al responsable el pago de una suma por concepto de honorarios de abogado que el tribunal entienda correspondan a tal conducta.

Se ha resuelto que “la acción que amerita la condena de honorarios de abogado es cualquiera que haga necesario un pleito que se pudo evitar, que lo prolongue innecesariamente, o que produzca la necesidad de que otra parte incurra en gestiones evitables.” (...) El principal objetivo de esta norma es castigar a aquel litigante perdidoso, que por su terquedad, obstinación, frivolidad o insistencia—en actitud desprovista de fundamentos—obliga a la parte contraria, innecesariamente, a asumir las molestias, gastos e inconvenientes de un pleito. Con este mecanismo los tribunales protegen a los litigantes honestos de imposiciones, dilaciones y gastos innecesarios.” *Santos Bermúdez v. Texaco P.R., Inc.*, 123 D.P.R. 351, 355–356 (1989)

Surge de manera prístina, que los demandantes han traído ante este Honorable Tribunal una causa de acción infundada e improcedente y lo han hecho de manera temeraria y frívola. Procede la imposición de honorarios de abogados por la litigación temeraria que ha supuesto el trámite del pleito bajo este epígrafe, tanto al amparo de la Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil de Puerto Rico, *supra*, como al amparo del mandato claro e inequívoco que el legislador escogió imponer como parte de la causa de acción creada mediante el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009.

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente de este Honorable Tribunal que acoja este escrito, bien como una moción de desestimación al amparo de la Regla 10.2 o como una solicitud de sentencia sumaria al amparo de la Regla 36 de las de Procedimiento Civil, que desestime la demanda de epígrafe por los fundamentos esbozados, discutidos y sustentados. De igual forma, se solicita se impongan honorarios de abogado a favor de la demandada con cualquier otro pronunciamiento que en derecho proceda.

CERTIFICO: Que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) el cual da aviso al mismo tiempo a todos los abogados de récord a sus respectivas direcciones electrónicas, lo cual constituye la notificación que debe efectuarse entre abogados y abogadas, según disponen las Reglas de Procedimiento Civil.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

En San Juan, Puerto Rico a 25 de marzo de 2025.

TORRES-TORRES & ASSOC. C.S.P.
Counselors & Attorneys at Law
P.O. Box 191064
San Juan, Puerto Rico 00919-1064
Tel. (787) 925-1471
Fax. (787) 925-1371
Email. mtorres@ttacsp.com

f./ Lcdo. Miguel L. Torres-Torres
RÚA 14,645